

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5125/2531

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท พี.เอ็ม.ซี.แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด

โจทก์

ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 205, มาตรา 207

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205 ศาลได้สั่งยกคำร้องของจำเลยโดยเหตุว่าจำเลยได้มายื่นคำร้องเมื่อการพิจารณาคดีเสร็จแล้ว กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ มาตรา 205 ดังนี้ จำเลยร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 อีกได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลภาษีอากรกลางพิพากษาคดีในกรณีที่มีการพิจารณาโดยจำเลยขาดนัดพิจารณา ให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล พร้อมเงินเพิ่มแต่โจทก์ทั้งสองตามฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ขอให้พิจารณาคดีใหม่โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลภาษีอากรกลางได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของจำเลยให้ทำการพิจารณาคดีใหม่

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่าในวันนัดพิจารณาสืบพยานโจทก์วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ จำเลยได้ยื่นคำร้องเมื่อเวลา ๑๕ นาฬิกา ขอให้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๐๕ แล้ว จึงต้องห้ามมิให้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อีกนั้น เห็นว่าจำเลยยื่นคำร้องฉบับแรกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เวลา ๑๕ นาฬิกา เป็นระยะเวลาซึ่งศาลภาษีอากรกลางพิจารณาคดีเสร็จแล้ว และศาลภาษีอากรกลางก็ได้ส่งยกคำร้องฉบับดังกล่าวของจำเลย เพราะเหตุมิใช่กรณีที่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดมาศาลภายหลังที่ได้เริ่มต้นสืบพยานไปบ้างแล้วดังที่มาตรา ๒๐๕ บัญญัติไว้ หากแต่จำเลยได้มายื่นคำร้องเมื่อการพิจารณาคดีเสร็จแล้ว กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๐๕ ดังกล่าว ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้องห้ามมิให้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำร้องขอลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า ตามคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ จำเลยไม่ได้อ้างว่านายจำเลยลี้มำนวนคดีไว้ที่สำนักงานนายความเพียงจะมากล่าวอ้างในชั้นไต่สวน แสดงให้เห็นเป็นพินิจว่า นายจำเลยลี้มนัดเพ่งมานึกได้เมื่อเวลา ๑๕ นาฬิกา และจำเลยอ้างว่าในวันนัดเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา นายจำเลยได้โทรศัพท์สอบถามมายังศาลภาษีอากรกลางทราบว่า ศาลได้มีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาไปแล้ว แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถมาศาลตามกำหนดเวลาได้ให้ศาลทราบนั้น เห็นว่าตามทางไต่สวนจากพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายได้ความว่าในวันนัดวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ได้มีการทำพิธีซ้อมสวนสนามที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และทางราชการได้ปิดกั้นถนนบริเวณดังกล่าว นายพรชัย วรสายัณห์ นายจำเลยเบิกความยืนยันว่า พยานไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการปิดกั้นถนนบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อพยานขับรถยนต์จะมายังศาลภาษีอากรกลางผ่านทางถนนที่ถูกปิดกั้น เป็นเหตุให้รถยนต์ของพยานติดอยู่ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาเขตพระนคร จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกาแม้ว่านายจำเลย

จะต้องกลับไปเอาสำนวนคดีซึ่งลืมไว้ที่สำนักงานทนายความก่อนหากถนนไม่ถูกปิด
กัน ก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าทนายจำเลยจะมาศาลได้ทันกำหนดเวลาที่จำเลยมิได้
กล่าวข้อเท็จจริงนี้ไว้ในคำร้อง ก็ไม่เป็นพิรุณถึงกับทำให้รับฟังคำเบิกความของนายพร
ชัยทนายจำเลยไม่ได้ และการที่ทนายจำเลยมิได้โทรศัพท์แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาล
ทราบ ก็อาจเป็นเพราะว่าเวลานัดได้ล่วงเลยไปแล้ว และทนายจำเลยก็ตั้งใจจะยื่น
คำร้องแสดงเหตุให้ศาลทราบในวันนั้นอยู่แล้ว จึงไม่เป็นเหตุที่จะฟังว่าทนายจำเลย
จงใจขาดนัดพิจารณาดังที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่ามีเหตุสมควรเชื่อว่า
ทนายจำเลยไม่สามารถมาศาลได้ตามกำหนดนัด ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยจงใจ
ขาดนัดพิจารณา

โจทก์อุทธรณ์ข้อสุดท้ายที่ว่า คำร้องของจำเลยมิได้กล่าวถึงข้อคัดค้านคำตัดสิน
ชี้ขาดของศาลภาษีอากรกลางนั้น ปรากฏว่าจำเลยได้กล่าวไว้ในคำร้องแล้วว่าคำ
ตัดสินชี้ขาดของศาลไม่ชอบด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยอ้างว่าข้อ
เท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้โอนสินคำพิพาท ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีอากรให้แก่
บุคคลภายนอกที่มีได้รับการยกเว้น อันเป็นเหตุให้จำเลยต้องเสียภาษีตามพระราช
กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๑๐ และสินคำพิพาทยังอยู่ในความ
ครอบครองของกองทัพอากาศ เหตุการยกเว้นภาษีอากรยังไม่สิ้นสุดลง จำเลยจึงไม่
ต้องเสียภาษีอากรตามฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อความในคำร้องของจำเลยเป็นการ
บรรยายเหตุผล และรายละเอียดขัดแย้งตามสมควร เป็นการคัดค้านคำตัดสินชี้ขาด
ของศาลภาษีอากรกลางซึ่งพิพากษาให้จำเลยเสียภาษีอากรแก่โจทก์ทั้งสองตามฟ้อง
แล้ว คำขอของจำเลยถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
๒๐๗ และ ๒๐๘ แล้ว

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------